



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
Avenida Mendonça Furtado, s/nº, Fórum de Santarém, CEP 68.040-050, bairro Liberdade

PROCESSO: 0800390-74.2024.8.14.0051

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

ASSUNTO: [Acessão]

Nome: LUIZ VALENTIM FEITOSA

Endereço: Travessa "Dois de Junho", 408, Aldeia, SANTARÉM - PA - CEP: 68040-480

Nome: CLEBERSON JACKSON DOS SANTOS FEITOSA

Endereço: Avenida "Engenheiro Fernando Guilhon", 646, Santarenzinho, SANTARÉM - PA - CEP: 68035-000

Nome: SIMONE IRLANDA SANTOS DO REGO

Endereço: Avenida "Engenheiro Fernando Guilhon", 646, Santarenzinho, SANTARÉM - PA - CEP: 68035-000

Vistos, etc.

Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por Luiz Valentim Feitosa, devidamente qualificado, em face de Cleberson Jackson dos Santos Feitosa e Simone Irlanda Santos do Rego, igualmente qualificados. O autor alega ter adquirido o imóvel localizado na Avenida Fernando Guilhon, 646, nesta cidade, em 1993, por escritura pública, tendo formalizado escritura definitiva em 2018 sob matrícula nº 31315, constando como único proprietário

Juntou documentos.

Foi indeferida a tutela de urgência ID113633226.

A ré **Simone Irlanda Rêgo Feitosa** apresentou contestação no ID 117957235. Alegou, preliminarmente, a **prescrição da ação reivindicatória**, sustentando que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado em 30/12/2013 e a ação só foi ajuizada em 11/01/2024, ultrapassando o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do CC. Requereu a gratuidade judicial. Refutou as alegações disposta na inicial, afirmando que o imóvel, objeto da lide, foi adquirido pela requerida e seu ex-marido, filho do autor, mediante contrato particular assinado por todos os filhos do autor, com firmas reconhecidas em cartório, pelo valor de R\$ 20.000,00, devidamente quitado. Ressalta que desde 2004 reside no local, onde construiu casa e outras benfeitorias, sem qualquer oposição do autor, que permaneceu inerte por mais de 10 anos. Argumenta que o autor busca ludibriar o Judiciário para impedir a partilha do imóvel em ação de divórcio, beneficiando o filho e prejudicando a requerida

Juntou documentos.

O réu **Cleberson Jackson dos Santos Feitosa**, assistido pela Defensoria Pública, apresentou contestação no ID 118192911, alegando não possuir condições financeiras para arcar com custas e honorários. Reconhece os fatos narrados pelo autor Luiz Valentim Feitosa, seu genitor, admitindo ter celebrado em 2013 negócio jurídico para aquisição de imóvel situado na Av. Fernando Guilhon, Lote nº 02 do Loteamento Maracanã, comprometendo-se a pagar R\$ 20.000,00, valor que nunca quitou em razão de dificuldades financeiras. Afirma que, apesar de ter investido posteriormente em construções no local, o inadimplemento implica nulidade do contrato, razão pela qual o bem não

deve ser considerado na partilha do divórcio em que figura com sua ex-esposa. Manifestou, expressamente, a concordância com os pedidos do autor para a reintegração da posse do imóvel.

Acostou documentos.

Foi apresentada réplica no ID 141208613.

As partes não desejaram dilação probatória.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, oportuno frisar que o feito admite julgamento antecipado do mérito, art. 355, I do CPC.

Quanto à prejudicial alegada, qual seja, prescrição, entendo que a mesma não se aplica ao caso em concreto, malgrado em virtude da escritura pública ter sido celebrada em 2018.

A respeito do mérito, o pedido exordial não merece prosperar, posto que embora sustente a aquisição originária do bem em 1993, os documentos acostados revelam que em 2013 houve contrato de compra e venda com o requerido Cleberson, havendo, desde então, posse consolidada pelo casal, que nele edificou benfeitorias e utilizou o bem como lar familiar.

Ademais, não se pode olvidar que no processo de divórcio nº 0802111-95.2023.8.14.0051 já foi reconhecido judicialmente que o imóvel deve ser considerado bem comum do casal, estando sujeito à partilha. Tal decisão, constante na sentença disposta no ID 123846932, vincula este juízo, sob pena de ofensa à coisa julgada e insegurança jurídica.

A alegação do autor de inadimplemento do preço avençado não se mostra suficiente para afastar a realidade fática e jurídica reconhecida na ação de divórcio. Além disso, eventual crédito decorrente do contrato particular poderá ser discutido em ação própria, não cabendo, nesta demanda reivindicatória, desconstituir o reconhecimento da copropriedade do casal.

Assim, inexistem os pressupostos do art. 1.228 do Código Civil para acolhimento da pretensão reivindicatória, haja vista que a posse exercida pelos réus encontra amparo em título e em decisão judicial anterior, não se caracterizando como injusta.

No que tange a escritura pública celebrada posteriormente, em 2018, a mesma não pode ser tida como válida, pois o próprio autor reconheceu a venda do imóvel em 2013.

O fato de, supostamente, não ter sido pago o valor ajustado em nada desvirtua o negócio celebrado, visto que o autor poderia ter utilizado meios legais para obter o cumprimento do que fora acordado.

Aparentemente, o autor está tentando subterfúgios para excluir o imóvel da partilha deferida no processo de divórcio já sentenciado nos autos nº 0802111-95.2023.8.14.0051, em fase de recurso.

Quanto à reconvenção, entendo que a mesma também é improcedente. O reconvinte alegou usucapião, porém não trouxe elementos, aos autos que demonstrassem de forma cabal os requisitos necessários para a usucapião.

Também, resta prejudicada a reconvenção em virtude da sentença prolatada no divórcio, a qual reconheceu o bem como objeto de partilha do casal, ou seja, trata-se de bem pertencente ao casal. Sendo assim, impossível reconhecer a usucapião de imóvel que pertence ao usucapiente.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado por Luiz Valentim Feitosa, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como julgo improcedente a reconvenção manejada.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade judicial deferida.

Condeno o reconvinte ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da reconvenção, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade ora concedida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

Assinado Eletronicamente